

## הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת קארין אלהרר

פ/25/6203

### הצעת חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תיקון – ועדת חריגים להכרה בנספה), התשפ"ו–2025

הוספת סעיף 23א. 1. בחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש"י–1950<sup>1</sup>,  
אחרי סעיף 23 יבוא:

"ועדת חריגים 23א. (א) שר הביטחון יקים ועדה שתהיה מוסמכת  
להכרה בנספה להמליץ לקצין תגמולים להכיר, במקרים חריגים,  
באדם כנספה אף אם לא נתקיימו בו התנאים  
שבהגדרה נספה ובלבד שהוכח בפניה כי המוות  
נגרם עקב השירות.

(ב) שר הביטחון יקבע בתקנות את הרכב  
הוועדה האמורה בסעיף קטן (א), את דרכי פעולתה  
ואת אמות המידה להמלצת הוועדה לפי אותו סעיף  
קטן."

### דברי הסבר

חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש"י–1950 (להלן – החוק), קובע כי חייל  
או חייל משוחרר שמת כתוצאה מחבלה או מחלה שאירעו בתקופת שירותו ועקב שירותו יוכר כ"נספה".  
בשנים האחרונות, חלה עלייה במספר מקרי האובדנות בקרב חיילי צבא הגנה לישראל בשירות סדיר  
ובשירות מילואים. החשיפה למצבי לחימה קשים והשירות האינטנסיבי מובילים להתמודדות נפשית  
מורכבת ומשפיעים בצורה ישירה על בריאות הנפש ועל התפתחות הפרעות בתר-חבלתיות  
(פוסט-טראומה) חמורות. במקרים רבים, מצבי המשבר והתסמינים מתפתחים ומתגלים רק לאחר סיום  
השירות הצבאי ולא במהלכו, מה שגם עלול להקשות על הוכחת התנאים להכרה כ"נספה" ועל מתן סיוע  
לבני המשפחה לפי החוק.

לפיכך, מוצע להקים ועדת חריגים שתהיה מוסמכת להמליץ לקצין תגמולים להכיר באדם כנספה אף  
אם לא התקיימו לגביו כל התנאים הקבועים בחוק ובלבד שמותו נגרם בעקבות שירותו הצבאי. כמו כן,  
מוצע לקבוע כי שר הביטחון יקבע בתקנות את הרכב הוועדה, דרכי פעולתה ואת אמות המידה להמלצתה.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים  
והונחה על שולחן הכנסת ביום  
כ"ח בתשרי התשפ"ו (20.10.2025)

<sup>1</sup> ס"ח התש"י, עמ' 162.